ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПОДБОРУ АВТОМОБИЛЯ
№ ZZZ

ZZ.ZZ.ZZZZ город Самара

Общество с ограниченной ответственностью «Автомиг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сопина Михаила Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и XXXXX XXXXXX XXXXXXX, паспорт: ZZ ZZ ZZZZZZ, выдан: XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, ZZ.ZZ.ZZZZ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (Исполнитель и Заказчик совместно именуются «Стороны», а по отдельности – «Сторона»), заключили настоящий Договор оказания услуг по поиску и подбору автомобиля («Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по поиску, подбору, доставке и постановке на учет в РФ автомобиля, а также сопровождение процесса приобретения Заказчиком подобранного автомобиля (далее – Услуги) в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2 Заказчик поручает Исполнителю произвести поиск и подбор автомобиля, наиболее близко соответствующего параметрам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, а также поручает сопровождать процесс по растаможиванию автомобиля.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 проконсультировать Заказчика по вопросам конъюнктуры рынка купли-продажи автомобилей и озвученных Заказчиком параметров подбора, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору;

2.1.2 Предоставить Заказчику информацию, полученную из открытых и закрытых источников, в любой удобной для Заказчика форме путем использования следующих средств связи: сотовая связь, электронная почта, мессенджеры;

2.1.3 Провести переговоры с потенциальным продавцом автомобиля;

2.1.4 Провести осмотр автомобиля с использованием имеющихся технических средств и предоставить Заказчику подробный отчет о состоянии автомобиля;

2.1.5 Подготовить проект договора купли-продажи автомобиля;

2.1.6 Проконсультировать Заказчика в отношении оформления необходимых документов и процедуры постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД;

2.1.7 Исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

2.2 Исполнитель вправе:

2.2.1 Осуществлять подбор вариантов автомобилей на свое усмотрение, основываясь на своем профессиональном опыте, согласно Приложению №1;

2.2.2 Предоставлять варианты автомобилей на рассмотрение Заказчику в кратчайшие сроки по мере поступления подходящих вариантов согласно Приложению №1;

2.2.3 Организовать согласование условий предстоящей сделки по заключению договора купли-продажи подобранного и одобренного Заказчиком варианта автомобиля.

2.3 Заказчик обязуется:

2.3.1. Не совершать действий, которые могут препятствовать исполнению Договора.
2.3.2. Ознакомиться с предоставленной Исполнителем информацией по подобранному автомобилю и одобрить либо отклонить представленный вариант.
2.3.3. Известить Исполнителя в письменной форме о намерении расторгнуть или изменить условия настоящего договора.
2.3.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

ОБРАЗЕЦ

2.3.5. При подписании договора об оказании услуг Заказчик соглашается оплатить стоимость таможенной пошлины, рассчитанную на дату подписания договора. Оплата по автомобилю со стороны Заказчика производится по факту его выкупа.
2.3.6. Заключить договор купли-продажи автомобиля с продавцом подобранным Исполнителем.
2.3.7. Произвести оплату за автомобиль банковским переводом на счет продавца на основании инвойса от продавца автомобиля, полученного (инвойса) через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.
2.3.8. Уплатить полную стоимость таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на основании предоставленной таможенной документации через Исполнителя в электронном варианте по любому из средств связи.
2.3.9. Заказчик перечисляет денежные средства на реквизиты уполномоченного брокера (физического лица), указанные Исполнителем, для последующего перечисления (в т.ч. после конвертации) в счёт уплаты таможенных платежей и связанных расходов по автомобилю Заказчика. Брокер действует на основании доверенности, выданной Исполнителем. Перечисление Заказчиком денежных средств на указанные реквизиты считается надлежащим исполнением обязанности по оплате перед Исполнителем (платёж представителю) при условии подтверждения полномочий брокера. Основание: ст. 182, 185, 312 ГК РФ. Исполнитель несёт полную ответственность перед Заказчиком за сохранность и целевое использование перечисленных средств брокером и иными привлечёнными третьими лицами, поскольку исполнение соответствующих обязанностей возложено Исполнителем на такое лицо; риск их действий (бездействия) лежит на Исполнителе. В случае неперечисления средств по назначению, утраты, использования не по целевому назначению либо нарушения сроков перечисления Исполнитель обязан возместить Заказчику уплаченные суммы, связанные комиссии/курсовые разницы и иные документально подтверждённые убытки, а также предоставить отчёт и подтверждающие документы. Основание: ст. 313, 403 ГК РФ (ответственность должника за третье лицо), ст. 401 ГК РФ.

2.4 Заказчик вправе:

2.4.1 Лично принимать участие в подборе автомобиля.
2.4.2. Изменять характеристики, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору. Данные изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с Исполнителем по любому удобному средству связи в текстовом формате.
2.4.3. Давать согласие на покупку либо участие в торгах по автомобилям, характеристики которых не соответствуют Приложению №1. В данном случае подтверждение Заказчика является приоритетным по отношению к Приложению №1 к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1 Датой получения автомобиля считается дата подписания Акта приема-передачи с продавцом автомобиля. Датой прибытия автомобиля на территорию таможенных органов Российской Федерации считается дата завершения таможенной процедуры транзита автомобиля.

3.2 В случае организации Исполнителем по желанию Заказчика осмотра автомобиля по месту его нахождения в Европейском союзе стоимость услуг по проведению осмотра определяется по взаимному соглашению сторон.
3.3 Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим договором, оплачиваются по взаимному соглашению сторон.

3.4 Услуги по настоящему договору считаются оказанными после подписания Акта приема оказанных услуг Заказчиком и Исполнителем или уполномоченными представителями Сторон, либо при отсутствии письменного уведомления со стороны Заказчика о ненадлежащем исполнении услуг в течение 3 дней после получения автомобиля.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель несет ответственность за юридическую чистоту автомобиля, а также за соответствие характеристик автомобиля, указанных в Приложении № 1 либо дополнительно согласованных по любому из средств связи, указанных в п. 6.4 настоящего Договора.

4.3. Исполнитель несет ответственность за:

- техническую исправность заказанного автомобиля. Техническая исправность подразумевает работоспособность всех агрегатов и систем и соответствие их естественного износа году выпуска и пробегу, если иное не оговорено в Приложении 1 к данному Договору, либо не согласовано дополнительно по любому из средств связи, указанных в п. 6.4 настоящего Договора.

ОБРАЗЕЦ

- появление дополнительных повреждений, которые не были указаны в акте осмотра автомобиля, в случае организации осмотра.

- повреждения, которые возникают в ходе естественной эксплуатации автомобиля (сколы лакокрасочного покрытия на бамперах, капоте, крыльях, зеркалах, мелкие сколы на лобовом стекле), которые могут возникнуть под воздействием песчинок и мелких камешков, когда автомобиль передвигается своим ходом либо на автовозе до вручения автомобиля Заказчику.

4.4 Исполнитель не несет ответственность за:

- недостатки автомобиля, наличие которых согласовано с Заказчиком до покупки и которые указаны в Акте осмотра автомобиля;
- естественный износ деталей и агрегатов автомобиля вследствие его предшествующей эксплуатации;
- поломки, случившиеся после получения Заказчиком автомобиля.

4.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения условий настоящего договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) российских рублей.

4.6. Исполнитель удерживает из внесенной Заказчиком предоплаты 120 000 рублей в качестве компенсации понесенных затрат пункта 4.5 настоящего договора. Оставшуюся сумму Исполнитель перечисляет Заказчику в течение двух календарных дней на счет, указанный в настоящем договоре.

5. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

5.1 Стороны договорились, что для обмена уведомлениями и иными юридически значимыми сообщениями в рамках исполнения настоящего Договора они будут пользоваться электронными каналами связи, в том числе электронной почтой и онлайн-мессенджером WhatsApp и/или другим мессенджером по согласованию Сторон, используя контактные данные, указанные в настоящем Договоре или доведённые до другой Стороны в соответствии с настоящим пунктом 5.1.

5.2 Стороны признают юридическую силу электронных сообщений и документов, направленных по электронной почте (e-mail) или с использованием аккаунтов в онлайн-мессенджерах, указанных в настоящем Договоре. Стороны признают их официальной перепиской (подписанными простой электронной подписью) и документами, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

5.3 Только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты и аккаунтам в онлайн-мессенджерах, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к указанным каналам связи каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Договор действует с момента его подписания и до момента полного выполнения сторонами обязательств по договору.

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.3 Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего договора после подписания договора купли-продажи автомобиля у частного лица, отвечающего требованиям в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, либо отвечающего требованиям дополнительно согласованным по любому из средств связи.

6.4 Подтверждение Заказчиком автомобиля и его цены происходит посредством следующих средств связи: электронная почта, мессенджеры viber, telegram, whatsapp, либо в устной форме при отсутствии у заказчика возможности доступа к вышеперечисленным средствам связи.

6.5 В период действия настоящего Договора Заказчик не вправе принимать участие в аукционах по продаже автомобилей, а также обращаться к сторонним юридическим или физическим лицам с целью приобретения автомобилей в Европе, в том числе на аукционах.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1 Заказчик осознает, что ответственность за соответствие общего состояния транспортного средства описанию, заявленному в Акте осмотра несёт Исполнитель. В случае предоставления Заказчиком обоснованных претензий о состоянии транспортного средства, Исполнитель обязуется возместить все внесённые Заказчиком средства, которые были оплачены до получения автомобиля, не позднее чем 24 часа с момента выявления Заказчиком несоответствий состояния автомобиля.

ОБРАЗЕЦ

7.2. Сторона, не исполнившая обязательство по настоящему договору либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия).

7.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, возникших в процессе осуществления договора, выполнение сторонами обязательств откладывается до окончания действия этих обстоятельств.

7.4. Если в результате издания акта государственного органа Российской Федерации исполнение обязательства по настоящему договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

7.5. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившая его ненадлежащим образом вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана своевременно уведомить об их наступлении другую Сторону.

7.6. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут все возможные меры к их разрешению путем переговоров. Если стороны не придут к согласию путем переговоров, то споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. К отношениям сторон по вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы в настоящем договоре, применяется законодательство Российской Федерации.

7.8. В случае наступления форс-мажора и невозможности исполнения настоящего договора в части доставки автомобиля (вследствие разрушения, аварии и т. п.) Исполнитель выплачивает Заказчику полную сумму внесённой предоплаты в течение двух календарных дней, путём перевода на реквизиты Заказчика, указанные в настоящем договоре. Также Исполнитель выплачивает Заказчику сумму, уплаченную в виде банковских комиссий при внесении предоплаты.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.2 Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание автомобиля в течение двух месяцев с момента передачи покупателю или до достижения пробега в 5000 км, в зависимости от того, какое из указанных событий произойдет ранее. Гарантия распространяется на неисправности, возникшие по причине заводского дефекта и не вызванные действиями покупателя, такими как неправильная эксплуатация или повреждения в результате ДТП.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы в письменной форме и подписаны Сторонами либо уполномоченными представителями Сторон, либо посредством электронной почты, а также мессенджеров viber, telegram, whatsapp.

8.4. Настоящий договор составлен на пяти страницах, в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.

8.5. При необходимости осуществления осмотра автомобиля, Исполнитель и Заказчик заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.

8.6. Стороны допускают воспроизведение подписей уполномоченных на заключение договора лиц с помощью средств механического или иного копирования подписи (факсимиле). Кроме того, Стороны позволяют использовать факсимиле на документах, указанных в настоящем Договоре как обязательные при проведении всей сделки или ее этапов. При этом факсимиле будет иметь такую же юридическую силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

8.7. Доставка и транспортировка автомобиля занимает от 7 до 10 дней с момента подписания договора.

ОБРАЗЕЦ

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик	XXXXX XXXXXX XXXXXXX
паспорт гражданина РФ:	ZZ ZZ ZZZZZZ
выдан:	XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, ZZ.ZZ.ZZZZ
проживающий(ая) по адресу:	XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
контактный телефон:	+Z (ZZZ) ZZZ-ZZ-ZZ

_____
Подпись

Исполнитель	ООО «Автомиг»
Адрес	443065, Самарская область, город Самара, Долотный пер., д. 7, 10
ИНН	6314026804
КПП	631401001
ОГРН	1066317029338
ОКПО	96377169
ОКАТО	36401378000
ОКТМО	36701320000

_____ (Сопин М.П.)
Подпись

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 1 к договору №: ZZZ от ZZ.ZZ.ZZZZ

Заказчик подтверждает своё желание и готовность приобрести автомобиль, соответствующий следующим параметрам и техническим характеристикам:

Заказчик	XXXXX XXXXXX XXXXXXX
Марка и модель автомобиля	XXXXXXXX XXXXXXX
Год выпуска	ZZZZ
VIN-код:	ZZZZZZZZZZZZZ
Пробег, км	ZZZZZ
Объем двигателя	ZZZZ
Тип двигателя, вид топлива	XXXXXXX
Цвет	XXXXXX
Максимальная стоимость автомобиля с учетом транспортировки, таможенных платежей, российских рублей	Стоимость таможенной пошлины со всеми таможенными платежами — ZZZZZZ российских рублей. Стоимость автомобиля — ZZZZZZZ российских рублей. Общая сумма к оплате за автомобиль "под ключ" —ZZZZZZZ российских рублей.
Адрес доставки авто	XXXXXXX

ОБРАЗЕЦ

Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:

_____ _____ (XXXXX XXXXXX XXXXXXX)

подпись подпись расшифровка